

Verifica-se que a questão objeto da controvérsia jurídica suscitada no recurso manejado pela parte recorrente esteve afetada no representativo da controvérsia - **Tema n. 320** da TNU - (PU no processo n. PEDILEF 5001561-27.2021.4.04.7004/PR), afetado em 15/02/2023 13/03/2024 (ED) foi julgado (trânsito em julgado em PUIL nº 4397/DF), por meio do qual foi elucidada a seguinte questão:

"Definir se, para se reconhecer o dever de recolher a contribuição salário-educação pelo produtor rural pessoa física que, simultaneamente, é sócio de pessoa jurídica do ramo agropecuário, é necessário prévio procedimento fiscal, a fim de se comprovar o planejamento fiscal abusivo."

Restou firmada a seguinte tese:

"A inscrição do produtor rural no cadastro CNPJ, como sócio de pessoa jurídica no ramo agropecuário, em concomitância à sua inscrição como pessoa física, é suficiente para sujeitá-lo ao pagamento da contribuição salário-educação sobre a folha de salários vinculada à sua inscrição como pessoa física, independentemente de prévio procedimento fiscal tendente a demonstrar eventual planejamento fiscal abusivo."(Tema 320 TNU).

Com efeito, depreende-se da leitura do voto condutor do acórdão que o mesmo se encontra em conformidade com o decidido no tema pela TNU.

A proposito, consta do acordo hostilizado: (...) Servidores Ativos, Contribuições Previdenciárias, Contribuições, DIREITO TRIBUTÁRIO, Contribuição sobre a folha de salários, Contribuições Previdenciárias, Contribuições, DIREITO TRIBUTÁRIO

Nessas condições, o conteúdo do Acórdão recorrido é consentâneo com o entendimento da TNU, firmado em julgamento de recurso representativo de controvérsia, o que atrai a incidência da regra prevista pelo art. 14, III, b, da Resolução CJF n. 586/2019:

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: (...) **III** - negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado: **b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização** ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; (...).

Posto isso, com arrimo no **art. 14, III, b**, da Resolução CJF n. 586/2019 c/c art. 1.030, I, do CPC, **NEGO SEGUIMENTO ao PU.**

Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao juízo de origem.